

保釈に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
- イ. 裁判所は、検察官の請求がなくても、被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足る相当な理由があるときには、保釈を取り消すことができる。
- ウ. 裁判所は、被告人から保釈の請求があった場合において、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるときは、保釈を許すことができない。
- エ. 裁判所は、被告人に対して窃盗罪により拘禁刑に処する実刑判決の宣告があった後、保釈の請求があったときは、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由がない以上、保釈を許さなければならない。(改)
- オ. 裁判所は、保釈を許す場合において、被告人に対し、被害者との接触を禁止する旨の条件を付することができない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

No172	保 釈	正答率
H22-27	正 解	70%

ア 正しい

92条1項。裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。これは、保釈の許否について決定をする場合には、必ず検察官の意見を聴くことを定めたものであり、その趣旨は、公益の代表者である検察官の意見を被告人の保釈に反映させようとする点にある。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

96条1項2号。裁判所は、96条1項各号に当たる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定をもって保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。その趣旨は、保釈及び勾留の執行停止について一定の場合にその撤回を認め、保釈及び勾留執行停止制度の円滑な運営を担保する点にある。そして、96条1項2号は、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足る相当な理由があるとき」と規定している。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

89条4号、90条、東京高決昭29.4.21。保釈の請求があった場合でも、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるときは、裁判所は、保釈を許さないことができる（89条4号）。その趣旨は、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由がある場合には、保釈されることによって出頭的前提となっている刑罰権の適正な実現が困難になるという点にある。もっとも、裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる（90条）。そして、裁量保釈と権利保釈の関係について、裁判例は、保釈「請求ある場合にも、第90条を準用して、職権による場合と同様に、第89条および第91条第1項の制限に拘らず、裁判所において適当と認めるときは保釈するを妨げざるものと解する」としている。裁判例の結論に賛成する学説は、その理由として、被告人に非常な苦痛と負担を与えるその身柄拘束を継続すべきか否かについては、なるべく広い範囲で裁判所の判断を与えるのが相当であるということを挙げている。よって、裁判所は、89条各号に該当し権利保釈が認められない場合であっても、適当と認めるときは、職権により、保釈を許可することができる。したがって、本記述は、保釈を許すことができないとしている点で、誤っている。なお、平成28年改正により、90条は、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれのほかに、身体拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防衛の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」となり、裁量保釈の判断に当たっての考慮事情が明確化された。

エ 誤っている

344条1項。拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、権利保釈の規定である89条の適用はない。344条1項は、実刑判決後は被告人の身柄拘束に関し、その制約を緩和した規定であり、その趣旨は、有罪判決があったことにより無罪の推定が破れること、第一審判決重視の思想があること、逃亡のおそれが判決前より強くなり、刑の執行のため身柄を確保する必要性が強くなることなどにある。よって、被告人に対して窃盗罪により拘禁刑に処する実刑判決の宣告があった後においては、344条1項により権利保釈の適用がない以上、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由がない場合であっても、裁判所は保釈を許さなければならないわけではない。したがって、本記述は、拘禁刑に処する実刑判決の宣告があった後は、権利保釈の規定は適用されない以上、裁判所は保釈を許さなければならないわけではないとすべきところ、保釈を許さなければならないとしている点で、誤っている。

オ 誤っている

93条3項。保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を付することができる。これは、被告人の逃亡及び罪証隠滅を防止し、被告人の出頭と身柄を確保するために有効と認められる適当な条件を付し、これらを守らせることによって勾留の目的を達することができる場合には、条件を付けて釈放し、なるべく広い範囲で保釈を許そうとの考慮に基づくものといわれている。そして、適当と認められる条件とは、被告人の逃亡及び罪証隠滅を防止するのに必要かつ有効な条件をいう。具体的には、住居変更の制限や旅行の制限及び被害者等との接触禁止などが含まれるが、他方、善行保持という条件は含まれないとされている。したがって、本記述は、被害者との接触を禁止する旨の条件を付することができるかすべきところ、これを付することができないとしている点で、誤っている。なお、令和5年改正により93条4項が追加され、裁判所は、93条3項に基づき被告人の住所を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならない旨の条件をさらに付することができることとなった。

以上により、正しい記述はアとイであり、したがって、正解は肢1となる。

